

Lima, [DÍA] de octubre de 2026

CARTA N.º [__]-2026-SERVICIOS BARTEK E.I.R.L.

Señores

DIRECCIÓN DE COMPRAS ELECTRÓNICAS Y MODALIDADES EFICIENTES – DCEME

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS

Av. República de Panamá N.º 3629, San Isidro

Presente.–

ASUNTO: RECLAMO POR FALTA DE RESPUESTA Y SOLICITUD DE ACCIÓN INMEDIATA. Ficha-producto de aceite vegetal de la marca **PALMA REAL** publicada con **Plan HACCP vencido desde el 01 de diciembre de 2025**.

REFERENCIAS:

- a) Carta N.º 23032026-03, ingresada por mesa de partes el **23 de marzo de 2026** (Exp. N.º **2026-0002646**).
 - b) Correo electrónico del **19 de agosto de 2026** dirigido a administrador.acuerdos, “HACCP desactualizado y Carta sin respuesta”.
-

De nuestra consideración:

SERVICIOS BARTEK E.I.R.L., con RUC N.º **20610900551**, representante de marca acreditado ante PERÚ COMPRAS, debidamente representada por su Gerente, **FAVIOLA ORIHUELA PIMENTEL**, identificada con DNI N.º **10790531**, se dirige a ustedes para presentar un **RECLAMO** por la falta de atención a la denuncia que formulamos hace **más de seis meses**, sobre un hecho que involucra la **inocuidad de un alimento de consumo humano** que se vende al Estado a través de los Catálogos Electrónicos.

1. LOS HECHOS

1.1. En el Catálogo Electrónico se encuentra publicada la ficha-producto de **ACEITE VEGETAL DE SOYA, marca PALMA REAL**, categoría **ACEITE VEGETAL**, producida por **AGROINDUSTRIAS INTEGRADAS S.A.** (código de identificación único **100001000021**, según la ficha técnica publicada) [*confirmar Acuerdo Marco y catálogo vigentes: EXT-CE-2024-18 – Aceites y Grasas*].

1.2. La propia ficha técnica exige, en su numeral **6.2 – Documentos de habilitación**, lo siguiente:

*“Para productos nacionales: **Resolución Directoral vigente** que otorga Validación Técnica Oficial al Plan HACCP, emitida por la DIGESA, según Resolución Ministerial N.º 449-2006-MINSA.”*

1.3. Sin embargo, el documento que figura en la ficha publicada es el **Expediente N.º 88358-2023-CH**, que corresponde a la **Resolución Directoral N.º 7036-2023/DCEA/DIGESA/SA**, del

01 de diciembre de 2023. En la misma ficha se declara como vigencia el **01/12/2025** (ver Anexo 1).

1.4. La propia resolución de DIGESA lo confirma. Su **Artículo 2** establece que la validación del Plan HACCP tiene una vigencia de **dos (2) años contados desde su emisión** (ver Anexo 2). Es decir, **venció el 01 de diciembre de 2025**. A la fecha, la ficha lleva **más de diez (10) meses** publicada con un documento sanitario de habilitación **vencido**.

1.5. Informamos este hecho a su Dirección el **23 de marzo de 2026**, mediante carta ingresada por mesa de partes (Exp. N.º 2026-0002646), y lo reiteramos por correo el **19 de agosto de 2026. Hasta hoy no hemos recibido ninguna respuesta**, y la ficha sigue publicada en las mismas condiciones.

2. LAS NORMAS QUE SE ESTÁN INCUMPLIENDO

2.1. En alimentos, el HACCP no es un trámite: es la garantía de inocuidad. El Plan HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) es el sistema que asegura que la línea de producción **identifica y controla los peligros físicos, químicos y biológicos** que pueden contaminar un alimento. Su validación la otorga **DIGESA**, luego de inspeccionar la planta, y **vence a los dos (2) años** justamente para obligar al productor a **demostrar periódicamente** que sigue cumpliendo. Por eso:

- La normativa sanitaria establece que un establecimiento con HACCP validado **se considera habilitado sanitariamente solo para esa línea de producción**, tal como lo recoge la propia Resolución Directoral N.º 7036-2023/DCEA/DIGESA/SA (Anexo 2).
- La ficha técnica del catálogo lo exige como **requisito de habilitación** (numeral 6.2), al mismo nivel que el Registro Sanitario.
- Un HACCP vencido significa que **no hay constancia vigente de que la autoridad sanitaria haya verificado** las condiciones de producción de ese aceite.

Este aceite puede estar llegando a **comedores, hospitales, centros educativos, programas sociales y otras entidades públicas**, es decir, a **poblaciones vulnerables**, sin que el documento que sustenta su inocuidad esté vigente en el catálogo. En alimentos, **no se puede esperar a que ocurra un problema de salud** para actuar.

2.2. Se incumplen normas expresas, y PERÚ COMPRAS debe hacerlas cumplir. Mantener publicada esta ficha-producto con el Plan HACCP vencido contraviene:

- **La Ficha Técnica / Especificación del bien (numeral 6.2)**, que exige como documento de habilitación una **Resolución Directoral vigente** de Validación Técnica Oficial del Plan HACCP.
- **El Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N.º 007-98-SA (artículo 58-A, incorporado por el D.S. N.º 004-2014-SA)**, que fija en **dos (2) años** la vigencia del certificado de Validación Técnica Oficial del Plan HACCP.
- **La Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de Alimentos y Bebidas, aprobada por Resolución Ministerial N.º 449-2006/MINSA (artículo 33)**, que establece la misma vigencia máxima de dos (2) años.

- **La Directiva N.º 004-2023-PERÚ COMPRAS**, “Lineamientos para la acreditación como representante de marca y su gestión en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, aprobada por **Resolución Jefatural N.º 000085-2023-PERÚ COMPRAS-JEFATURA**, que en su **numeral 8.6** impone al representante de marca acreditado, entre otras, las siguientes obligaciones:
 - **Literal a):** “*Observar los principios, así como cumplir las normas generales y especiales que regulan, la actividad comercial, los rubros de los productos (...)*”. Las normas sanitarias que exigen un HACCP vigente para fabricar alimentos son precisamente esas normas especiales.
 - **Literal f):** “*Mantener actualizadas las Fichas-producto incorporadas.*”
- **Los principios de la contratación pública**, en particular los de **legalidad, igualdad de trato y transparencia**: las condiciones que establece el catálogo son obligatorias y deben aplicarse **sin excepciones**.

2.3. La Directiva establece qué debe hacer su Dirección, y no lo ha hecho. El numeral **8.7.1** de la Directiva N.º 004-2023-PERÚ COMPRAS dispone que, si la Dirección de Acuerdos Marco (cuyas funciones hoy ejerce su Dirección) **toma conocimiento** de que el representante de marca incumple alguna de las obligaciones del numeral 8.6, **otorga un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente sus descargos** y, evaluados estos, **procede a suspender su acreditación** en la categoría correspondiente:

- Por incumplir el **literal a)**, la suspensión es de **treinta (30) días calendario** (numeral 8.7.3).
- Por incumplir el **literal f)**, la suspensión es de **hasta treinta (30) días calendario o hasta que supere el incumplimiento**, lo que ocurra después (numeral 8.7.4).

Su Dirección **tomó conocimiento formal** de este incumplimiento el **23 de marzo de 2026**, con nuestra carta ingresada por mesa de partes. Han pasado **más de seis meses** sin que, hasta donde sabemos, se haya iniciado este procedimiento. Además, el **numeral VI** de la misma Directiva señala que **son responsables de su cumplimiento los servidores civiles de la Dirección de Acuerdos Marco**, hoy su Dirección, y no solo los representantes de marca.

2.4. Aun si el HACCP hubiera sido renovado, la ficha debe actualizarse. Si el productor obtuvo una nueva Resolución Directoral de DIGESA, el incumplimiento persiste mientras la ficha publicada siga mostrando un documento vencido. La ficha técnica es el documento que revisan las entidades y los proveedores para comprar, y **debe reflejar la documentación vigente**. Su Dirección conoce bien este procedimiento y tiene la facultad expresa para aplicarlo: el **numeral 7.10** de la Directiva N.º 004-2023-PERÚ COMPRAS le permite **solicitar al representante de marca la presentación de determinada información y/o documentación** durante la vigencia del catálogo. Nuestra propia empresa recibió en su oportunidad un requerimiento de su Dirección para **actualizar el certificado de Registro Sanitario** de una de nuestras fichas [*fecha y N.º del documento o correo*], y cumplimos. Lo que corresponde es que se aplique **el mismo procedimiento** a esta ficha.

2.5. El silencio de su Dirección no tiene justificación. Nuestra carta fue presentada formalmente por mesa de partes. La falta de respuesta durante más de seis meses vulnera nuestro **derecho de petición**, reconocido en el **artículo 2, inciso 20 de la Constitución**

Política del Perú y en el TUO de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo plazo para responder se encuentra ampliamente vencido.

3. LO QUE SOLICITAMOS

Por lo expuesto, **SOLICITAMOS:**

1. Que su Dirección **verifique de inmediato** la vigencia del Plan HACCP de la ficha-producto de aceite vegetal de soya marca **PALMA REAL**.
2. Que, si el representante de marca **cuenta con una nueva Resolución Directoral vigente**, se le **requiera formalmente actualizar la ficha** en un plazo perentorio, conforme al **numeral 7.10** de la Directiva N.º 004-2023-PERÚ COMPRAS, siguiendo el mismo procedimiento que su Dirección aplica cuando vence un documento de habilitación, como el Registro Sanitario.
3. Que se **inicie el procedimiento del numeral 8.7.1** de la Directiva N.º 004-2023-PERÚ COMPRAS contra el representante de marca por el incumplimiento de las obligaciones de los **literales a) y f) del numeral 8.6**, y que, si **no cuenta con un HACCP vigente**, se **suspenda la ficha-producto y su acreditación en la categoría**, conforme a los numerales 8.7.3 y 8.7.4, hasta que acredite contar con un Plan HACCP vigente.
4. Que se nos **responda por escrito**, en un plazo **no mayor de cinco (5) días hábiles**, indicando:
 - a) Qué acciones se tomaron a partir de nuestra carta del 23 de marzo de 2026.
 - b) Por qué esa carta no fue respondida.
 - c) Si durante el periodo en que el HACCP estuvo vencido **se emitieron órdenes de compra** de esta ficha-producto a entidades públicas.

4. RESERVA DE DERECHOS

De no recibir una respuesta oportuna, **nos reservamos el derecho de presentar una queja por defecto de tramitación** conforme al TUO de la Ley N.º 27444, y de poner estos hechos en conocimiento del **Órgano de Control Institucional (OCI) de PERÚ COMPRAS**, de la **Contraloría General de la República** y de la **Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA**, por tratarse de un tema de inocuidad alimentaria.

Confiamos en que su Dirección atenderá este pedido con la seriedad que exige un tema de salud pública.

Atentamente,

FAVIOLA ORIHUELA PIMENTEL

DNI N.º 10790531

Gerente

SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. – RUC N.º 20610900551

Correo: serviciosbartek@gmail.com · Teléfono: [_____]
Domicilio: [_____]

ANEXOS:

- **Anexo 1:** Ficha técnica publicada de ACEITE VEGETAL DE SOYA marca PALMA REAL (datos generales y numeral 6 – Documentos de habilitación).
- **Anexo 2:** Resolución Directoral N.º 7036-2023/DCEA/DIGESA/SA, del 01 de diciembre de 2023 (encabezado y Artículo 2 – vigencia de dos años).
- **Anexo 3:** Cargo de la Carta N.º 23032026-03 (Exp. N.º 2026-0002646) y correo del 19 de agosto de 2026.
- **Anexo 4:** [Captura actual de la ficha PALMA REAL en el portal de PERÚ COMPRAS, con fecha de hoy – RECOMENDADO]

ANEXO 1 – Ficha técnica publicada (PALMA REAL)

1.1. Datos generales de la ficha: catálogo, categoría, productor y marca.





FICHA TÉCNICA	
3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN:	
3.1 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO	100001000021
3.2 CATÁLOGO	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
3.3 CATEGORÍA	ACEITE VEGETAL
3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN	ACEITE VEGETAL DE SOYA
3.5 TIPO	ACEITE REFINADO
3.6 DESCRIPCIÓN GENERAL	Es el aceite comestible y mezcla de los mismos en estado idóneo para el consumo humano. Se compone de glicéridos de ácidos grasos y son de origen vegetal. No es un aceite vegetal especificado, siendo también aceites que han sido sometidos a tratamientos de modificación (como transesterificación o hidrogenación), de fraccionamiento.
3.7 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRODUCTOR	AGROINDUSTRIAS INTEGRADAS S.A
3.8 DIRECCIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA CON HACCP DE CORRESPONDER	AV. ANGELICA GAMARRA 870 - URB.EL TREBOL - LOS OLIVOS LIMA
3.9 PAÍS DE ORIGEN	PERÚ
3.10 UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
3.11 MARCA	PALMA REAL
3.12 CONTENEDOR	a) 1 L

1.2. Numeral 6 – Documentos de habilitación: el Plan HACCP (6.2) figura con vigencia al 01/12/2025.

6.1	Registro Sanitario vigente del bien correspondiente, expedido por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA, según los artículos 102 y 105 del "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas" aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias.	"Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de	Aceite de soya- Aceite vegetal de soya- Aceite vegetal comestible de soya	C1701614N/NAARIT	17/07/2029
6.2	Para productos nacionales: Resolución Directoral vigente que otorga Validación Técnica Oficial al Plan HACCP, emitida por la DIGESA, según Resolución Ministerial N° 449-2006-MINSA. El Plan HACCP deberá aplicarse a la línea de producción del bien objeto de contratación o a una línea de producción dentro de la cual esté inmerso el bien requerido, en razón del artículo 4 de la norma sanitaria aprobada por la Resolución Ministerial N° 449-2006-MINSA y sus modificatorias.	Alimentos y Bebidas" aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias.	Refinación y envasado de aceite vegetal: aceite vegetal de Soya	88358-2023-CH	1/12/2025
7	ENVASE y/o EMBALAJE:	REFERENCIA	DATOS DEL PRODUCTOR		

ANEXO 2 – Resolución Directoral N.º 7036-2023/DCEA/DIGESA/SA

2.1. Encabezado: emitida el 01 de diciembre de 2023 (Exp. N.º 88358-2023-CH).

MINISTERIO DE SALUD

Nº 7036-2023/DCEA/DIGESA/SA



Resolución Directoral

Lima, ...01... de.....diciembre..... del...2023.

2.2. Artículo 2: la vigencia es de dos (2) años desde su emisión, es decir, hasta el 01 de diciembre de 2025.



Artículo 1°.- OTORGAR la VALIDACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL PLAN HACCP, al establecimiento de la empresa **AGROINDUSTRIAS INTEGRADAS S A**, ubicado en Av. Angélica Gamarra N° 870, Urb. El Trébol, distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima, que comprende la línea de: **Refinación y envasado de aceite vegetal: aceite vegetal de soya**, destinada al consumo humano.

Artículo 2°.- El plazo de vigencia de la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP que se otorga mediante la presente resolución directoral es de dos (2) años, contados a partir de la fecha de la emisión del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 58-A del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-98-SA, y sus modificatorias; incorporado por el Decreto Supremo N° 004-2014-